

第二章 2.2 通汇账户如何致使代理银行面临洗钱风险?How does the remittance account expose the correspondent bank to the risk of money laundering?

A被没有制定尽职调查要求的委托银行利用being used by the entrusting bank that has not made due diligence requirements.

B它们使用带数字代码的支票，识别相关子账户及其所有人they use checks with numerical codes to identify the relevant sub-accounts and their owners.

C子账户持有人可以拥有货币存取特权Sub-account holders can have currency access privileges.

D被身为跨国金融机构的子账户持有人利用being used by sub-account holders who are multinational financial institutions.

答案是 C。

为什么是C?

Plain Text

- 1 通汇账户是用来跨境资金汇兑的银行账户，尤其是用于收汇和付汇的中转账户。
- 2
- 3 【为什么c正确?】
- 4 选项c说的是：子账户持有人拥有资金存取权。这意味着代理银行在无法直接对最终资金操作者（子账户持有人）进行客户尽职调查的情况下，却要为其交易进行处理，这会直接导致代理银行的风险与控制措施脱节。
- 5
- 6 tips：通汇账户之所以会导致代理银行面临重大洗钱风险，是因为业务模式的核心是允许代理银行无法直接识别和审核的最终用户（子账户持有人）直接进行交易。
- 7
- 8 所以代理银行必须对委托银行进行增强尽职调查，并且评估其是否具备识别最终用户的能力。否则的话，即使代理银行自身制度健全，也可能因信息断层而承担洗钱风险

关键分析点：

通汇账户的风险本质在于，它允许**委托银行的客户（子账户持有人）**绕过委托银行，**直接操作**在代理银行开立的账户。这导致了代理银行反洗钱防御体系中最关键的一环出现漏洞。

选项分析

选项	内容	分析	结论
A	被没有制定尽职调查要求的委托银行利用	次要风险。 这确实是代理银行在选择合作委托银行时应评估的风险。但即使委托银行有健全的尽职调查制度，通汇账户的固有结构风险（如下所述）依然存在。这不是最直接、最核心的风险机制。	✗
B	它们使用带数字代码的支票，识别相关子账户及其所有人	错误。 这是通汇账户的一种 技术操作细节 ，描述了如何识别子账户。但使用数字代码本身并非风险来源，它甚至可能有助于追踪。风险在于这些子账户持有人是谁以及他们能做什么。	✗
C	子账户持有人可以拥有货币存取特权	正确。 这是通汇账户风险的根本所在。文档明确指出：“在通汇账户关系中， 子账户持有人拥有资金存取权 ”是“可能威胁代理银行反洗钱/反恐融资防御系统的要素”。这意味着代理银行在无法直接对最终资金操作者（子账户持有人）进行客户尽职调查（CDD）的情况下，却要为其交易进行处理，造成了典型的“了解您的客户的客户”（KYCC）困境。	✓
D	被身为跨国金融机构的子账户持有人利用	错误。 子账户持有人的类型多种多样（个人、企业等），跨国金融机构只是其中之一。将风险局限于某一特定类型的子账户持有人，缩小了风险范围。通汇账户的风险是 普适性的 ，源于其业务模式，而非某个特定用户类型。	✗

结论

通汇账户之所以使代理银行面临重大洗钱风险，是因为其业务模式的核心是允许**代理银行无法直接识别和审核的最终用户（子账户持有人）直接进行交易**。

- **选项C** 一针见血地指出了这个核心机制：“子账户持有人可以拥有货币存取特权”。这直接导致了代理银行的风险与控制措施脱节。
- 其他选项要么是次要因素（A），要么是错误地将技术细节（B）或特定案例（D）当作普遍风险。

因此，最准确描述通汇账户核心洗钱风险的选项是 **C**。

委托银行和代理银行的关系图示：

Plain Text

1 客户 → 委托银行（新加坡） → 代理银行（法国） → 收款人

为什么要有这两个角色？

- 因为不是每家银行都在全球都有分行或账户。
- 通过代理银行网络，委托银行可以“借力”完成国际业务。
- 这也是**SWIFT系统**和**跨境清算**的基础架构之一。